

K.br.92/24

U IME CRNE GORE

Osnovni sud u Beranama, po sudiji pojedincu Došljak V. Ivanu, uz učešće samostalne referentkinje Mihajlović Anite, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog K.... A...., iz R....., zbog krivičnih djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu O...državnog tužilaštva u R.... Kt.br.42/24 od 25. marta 2024. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, u prisustvu Državne tužiteljke u O... državnom tužilaštvu u B... S... A..., oštećenih K... S... i K...D..., iz R...., okrivljenog i njegovog branioca postavljenog po službenoj dužnosti advokata K...N..., iz R...., donio je i javno objavio dana 16.05.2024. godine:

P R E S U D U

Okrivljeni K... A...., sa jedinstvenim matičnim brojem ..., od oca I... i majke F...., rođene S..., rođen ..... godine u R..., sa prebivalištem u ulici O... broj 30, opština R...., državljanin Crne Gore, nezaposlen, razveden, otac jednog djeteta, pismen, sa završenom srednjom školom, siromašnog imovnog stanja, osuđivan: presudom O....suda u R....K.br...../06, pravosnažnom od 14.12.2006. godine, po čl.220. st.2. KZ CG, na kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana, uslovno na 1 /jednu/ godinu; i presudom O.... suda u R.... K.br...../12, pravosnažnom od 29.03.2012. godine, po čl.152. st.2. KZ CG, na novčanu kaznu u iznosu od 1.200,00 € /hiljaduidvijestotineeura/.

Što je:

Dana 18.03.2024. godiine, oko 10,30 h, ispred svoje porodične kuće u R....., u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost člana svoje porodice – brata S.... K..... prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo, na način što ga je dohvatio rukom za odjeću u predjelu grudi, dok je u drugoj ruci držao sjekiru, kojom prilikom mu je uputio prijeteće riječi „groba mi majčinog, ubiću te, ili ti ili ja jedan neće biti živ“.

- čime je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Dana 18.03.2024. godiine, oko 10,30 h, ispred svoje porodične kuće u R....., u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, prekršio mjere zaštite od nasilja u porodici koje mu je S...za prekršaje B...P.... – Odjeljenje R.... odredio na osnovu zakona, rješenjem PP.br...../24 od 17.03.2024. godine, i to zaštitnu mjeru zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja – sinovca D... K....., na način što mu je uputio riječi „jebem ti sve, nemoj da se miješaš u naše probleme“.

- čime je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Sud okrivljenom K....A....., shodno čl.48. Krivičnog Zakonika Crne Gore /KZ CG/, utvrđuje:

- za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci i

- za krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. Krivičnog zakonika Crne Gore, kaznu zatvora u trajanju od 30 /trideset/ dana.

Pa, sud okrivljenog K... A.....primjenom citiranih zakonskih propisa, čl.4. st.2, čl.32, čl.36, čl.42, čl.48. i čl.51. Krivičnog zakonika Crne Gore i čl.226. st.2, čl.227, čl.229. i čl.374. Zakonika o krivičnom postupku /ZKP-a/:

## OSUĐUJE

Na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 /šest/ mjeseci.

Vrijeme koje je okrivljeni K... A....proveo u pritvoru od 18.03.2024. godine do 16.05.2024. godine, uračunava mu se izrečenu kaznu zatvora.

Okrivljeni K... A.....obavezuje se da na ime troškova krivičnog postupka isplati novčani iznos od 484,00 € /četiristotineosamdesetčetirieura/ i da na ime paušala isplati novčani iznos od 30,00 € /trideseteura/, u korist budžeta Crne Gore, na žiro račun broj 832 - 150 - 38, u roku od 15 /petnaest/ dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja. O troškovima branioca okrivljenog postavljenog po službenoj dužnosti advokata K... N...., iz R.... – nastalim pred sudom, sud će odlučiti posebnim rješenjem.

Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

## O b r a z l o ž e n j e

Optužnim predlogom O...državnog tužilaštva u R... Kt.br...../24 od 25. marta 2024. godine, okrivljenom K.... A..., iz R....., stavljena su na teret krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG.

Rješenjem V... suda u B....P...Kv.br...../24 od 22.04.2024. godine, za vođenje postupka u pravnoj stvari po optužnom predlogom O... državnog tužilaštva u R.... Kt.br...../24 od 25. marta 2024. godine, određen je O....sud u B.....

Na glavnom pretresu održanom dana 16.05.2024. godine, državna tužiteljka u O... državnom tužilaštvu u B.... S.... A....., u završnoj riječi, ostala je pri podnesenom optužnom predlogu, navodeći da je dokazima izvedenim tokom postupka utvrđeno da je okrivljeni K.... A..... učinio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, koja su

mu stavljena na teret. S toga, predložila je sudu da okrivljenog K.... A..... za ista oglasi krivim i osudi na jedinstvenu kaznu po zakonu.

Oštećeni K...S...i K....D..., u završnim riječima, nisu se pridružili krivičnom gonjenju protiv okrivljenog K.... A.....i nisu postavili imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Okrivljeni K.... A....., u svojoj odbrani, negirao je da je učinio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, koja su mu stavljena na teret. Naveo je da živi u zajedničkoj kući sa bratom – oštećenim K...S...i ocem K... I.... On i brat su na drugom spratu kuće i stanovi su im odvojeni, a njihov otac živi na prvom spratu. Dana 18.03.2024. godine, negdje oko 10,30 časova, bio je ispred kuće i u garaži je uzimao drva. Njegov otac je bio u neposrednoj blizini i nešto je radio. U jednom momentu iz grada je došao oštećeni K... S...i došao do njega, rekavši mu da mora da izmjesti kravu koja se nalazi u njihovoj zajedničkoj štali. Rekao mu je da ne može da izbacuje njegovu kravu iz štale i da nema ništa od imovine osim drugi sprat od kuće, da ne može tako da se ponaša, da ne bi imali problema, jer će padnut belaj i da se skloni od njega. Tada se pojavila supruga oštećenog K....S... na terasi od kuće jer je čula njihovu priču i rekla mu da je sve njeno i njene djece i da on nema ništa. Sa njom nije htio da komunicira, već je drva unio u kuću. Nakon nekog vremena čuo je da je ispred kuće došla policija, pa je izašao kada mu je policija rekla da pođe sa njima, što je i uradio. Nije oštećenog K... S.... dohvatio rukama za garederobu, niti mu je prijetio da će ga ubiti, a u rukama jeste držao sjekiru iz razloga jer je kratio drva. Jedan dan ranije je imao problem sa oštećenim K....D..., njegovim sinovcem, a među njima je došlo do prepirke, jer ga on ne poštuje kao strica i govori mu razne uvrjedljive riječi, u čemu ga podržavaju njegovi roditelji. Istog nije ni na koji način uznemiravao, niti uhodio i smatra ga svojim djetetom. Kritične prilike na njega nije obraćao pažnju. Siguran je u to da je on izašao iz vozila i otišao odmah na sprat kuće, odnosno nije se zadržavao kod njega i oštećenog K.... S.... dok su razgovarali. Ima dobre odnose i sa svojim bratom i sa njegovim sinom, ali i ostatkom svoje porodice i čvrsto obećava da će nastojati da i ubuduće ima dobre odnose, te da svađom i raspravkom koje se dešavaju u svakoj porodici, neće rješavati bilo kakve nesporazume. U završnoj riječi, u potpunosti je prihvatio završnu riječ svog branioca postavljenog po službenoj dužnosti advokata K...N...., istakao da smatra da nije počinio krivična djela koja su mu stavljena na teret, pa predlaže sudu da ga oslobodi krivice, a ukoliko sud nađe i utvrdi da je učinio navedena krivična djela, moli da ga što blaže kazni, te da ima u vidu da se primjerno vladio i držao tokom postupka, te da se jedini stara o vaspitanju i izdražavanju svoje maloljetne kćerke koja ima osam godina, te da sredstva za njen i svoj život obezbjeđuje obavljanjem teških fizičkih poslova obzirom da nema stalno zaposlenje.

Branilac okrivljenog K... A... postavljen po službenoj dužnosti advokat K....N...., u završnoj riječi, naveo je da smatra da iz izvedenih dokaza tokom postupka ne proizilazi da je njegov branjenik učinio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, koja su mu stavljena na teret. Sa tog razloga predlaže sudu da okrivljenog K... A.... oslobodi krivične odgovornosti. A, ukoliko sud na osnovu činjeničnog stanja koje proizilazi iz izvedenih dokaza stekne utisak da je okrivljeni K... A.....učinio krivična djela za koja se optužuje, moli da mu izrekne što blažu krivičnu sankciju, odnosno da prilikom izbora vrste i visine krivične sankcije okrivljenom kao posebno olakšavajuće okolnosti cijeni činjenicu da se oštećeni nisu pridružili krivičnom gonjenju i nisu postavili imovinskopravni zahtjev za naknadu štete.

Radi pravilnog i zakonitog presuđenja predmetne krivične stvari, sud je na glavnom pretresu, u dokaznom postupku, izveo sljedeće dokaze:

saslušao oštećene K... S... i K... D...; saslušao svjedoke K... F... i K... I...; pročitao rješenje S... za prekršaje B...P... –O....R.... PP.br.114/24 od 17.03.2024. godine; i pročitao uvjerenje izvoda iz kaznenih evidencija Ministarstva pravde Crne Gore za okrivljenog K.... A....

Nakon sprovedenog dokaznog postupka, cijeneći navode optužbe, odbranu okrivljenog i izvedene pobrojane dokaze, u smislu čl.17. i čl.360. ZKP-a, dovodeći ih u vezu jedne sa drugim, sud je stao na stanovište da su činjenice iz činjeničnog opisa izreke presude u svemu dokazane i da je okrivljeni K.... A.... učinio krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, koja su mu optužnim predlogom O.... državnog tužilaštva u R... Kt.br...../24 od 25. marta 2024. godine, stavljena na teret, pa ga je oglasio krivim i krivičnopravno odgovornim, jer nije bilo osnova koji bi isključivali postojanje krivičnih djela i krivičnopravne odgovornosti okrivljenog. Odredbom čl.142. st.3. tač.31. KZ CG, predviđeno je da se pod porodicom ili porodičnom zajednicom smatraju i bivši bračni drugovi, krvni srodnici i srodnici iz potpunog usvojenja u pravoj liniji bez ograničenja, a u pobočnoj liniji zaključno sa četvrtim stepenom, srodnici iz nepotpunog usvojenja, tazbinski srodnici zaključno sa drugim stepenom, lica koja žive u istom porodičnom domaćinstvu i lica koja imaju zajedničko dijete ili dijete na putu da bude rođeno, iako nikada nijesu živjela u istom porodičnom domaćinstvu. Dakle, nema sumnje da je u konkretnom slučaju u pitanju porodica ili porodična zajednica, jer su oštećeni K...S.... i K...D... – brat i sinovac okrivljenog, odnosno članovi njegove porodice. Pa, kada se zakonske odredbe krivičnih djela koja su okrivljenom K.... A....stavljena na teret dovedu u vezu sa činjeničnim stanjem nesumnjivo utvrđenim tokom postupka, to jest, imajući u vidu da su se radnje okrivljenog K.... A....sastojale u ugrožavanju sigurnosti člana svoje porodice – brata K.... S....prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo, na način što ga je kritične prilike dohvatio rukom za odjeću u predjelu grudi, dok je u drugoj ruci držao sjekiru, kojom prilikom mu je uputio prijeteće riječi „groba mi majčinog, ubiću te, ili ti ili ja jedan neće biti živ“, odnosno u kršenju mjere zaštite od nasilja u porodici određene rješenjem S... za prekršaje B... P... – Odjeljenje R.... PP.br...../24 od 17.03.2024. godine, i to zaštitne mjere zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja – sinovca K....D...., na način što mu je uputio riječi „jebem ti sve, nemoj da se miješaš u naše probleme“, izvodi se jasan zaključak da su se u njegovim radnjama stekla sva bitna obilježja krivičnih djela stavljenih mu na teret. Sud je cijenio odbranu okrivljenog K... A... koji je negirao da je učinio predmetna krivična djela, tvrdeći da je kritične prilike bio ispred svoje kuće i držao u ruci sjekiru jer je istom cijepao drva, kada je došao oštećeni K... S.... rekavši mu da mora da izmesti kravu koja se nalazi u njihovoj zajedničkoj štali, kome je odgovorio da ne može da izbacuje njegovu kravu iz štale i da nema ništa od imovine osim drugi sprat od kuće, da ne može tako da se ponaša, da ne bi imali problema, jer će padnut belaj i da se skloni od njega. Tvrdi da tom prilikom nije na bilo koji način ugrozio oštećenog K... S...., odnosno nije ga dohvatio za odjeću u predjelu grudi i nije mu uputio riječi prijetnje koje se u navedene u optužnom predlogu. Takođe, ni na koji način nije uznemiravao, niti uhodio svog sinovca – oštećenog K... D.... Istu odbranu sud je našao u suprotnosti sa jasnim iskazima oštećenih K.... S.... i K...D...., koji su na detaljan način opisali predmetni događaj, iskazom svjedoka K... F... i pisanim dokazom - rješenjem S... za prekršaje B...P....- Odjeljenje R.... PP.br.114/24 od 17.03.2024. godine. Pa, iz svega navedenog jasno proizilazi da je okrivljeni K.... A...., svojim djelovanjem opisanim u činjeničnom dijelu izreke presude, učinio krivična djela koja su mu stavljena na teret, za koja je oglašen krivim.

Iz iskaza oštećenog K... S.... vidi se da živi u zajedničkoj kući sa svojim bratom – okrivljenim K... A..., ali su im stanovi odvojeni. Njihov otac K... I...živi na prvom spratu kuće. Sa okrivljenim K... A...je od ranije imao problema jer mu napada suprugu i dijete, a čak ih je i tukao. Često među njima dolazi do rasprave. Dana 18.03.2024. godine, oko 10,30 časova, kada se vratio iz grada zatekao je okrivljenog K... A....u dvorištu ispred njegove garaže. Sjekirom je sjekao drva. Njihov otac je bio u drugoj garaži. Izašao je iz vozila, sa

sinom – oštećenim K... D.... U tom momentu okrivljeni K...A...je prišao do njega držeći sjekiru u ruci i rekao mu da mu troši hranu za kravu. Odgovorio mu je da mu nije trošio hranu za kravu, kada ga je okrivljeni dohvatio rukom za odjeću u predjelu grudi, a nakon toga mu uputio riječi prijetnje „groba mi majčinog ubiću te, ili ti ili ja jedan neće biti živ“. Odgovorio mu je da ga neće ubijati dok god ima zakona jer će ga prijaviti u policiju. Njegova supruga K...F... je čula kada mu je okrivljeni prijetio, pa je istričala iz kuće, došla do njih i rekla mu „budeš li mi dirao dijete i čovjeka prijavicu te u policiju“, kada joj je okrivljeni K... A... rekao „prijava slobodno, ko te jebe i tebe i policiju“. Njegova supruga je telefonom pozvala policiju i prijavila ovaj događaj. Nakon toga okrivljeni K... A...se malo udaljio od njih i više nisu razgovarali do momenta kada je došla policija i rekla im da se jave u stanicu policije. Od riječi prijetnje koje mu je kritične prilike uputio okrivljeni K... A.... osjećao se ugroženim i uplašenim i za sebe i za svoju djecu koja su bila pored njega. Dan prije ovog događaja okrivljeni K... A.... je napao oštećenog K... D... ispred kuće kojom prilikom ga je psovao i prijetio mu, zbog čega je osuđen kod S....za prekršaje R.... Istakao je da će nastojati da sa okrivljenim dalje gradi dobre odnose i da eventualne nesporazume rješavaju na primjeren način i uz razgovor.

Iz iskaza oštećenog K... D...vidi se da je dana 18.03.2024. godine, nešto poslije 10,00 časova, sa svojim ocem – oštećenim K... S.... pošao do grada, kako bi kupio hranu za stoku. Nakon što su to završili pošli su kući i kada su se parkirali, izašli su iz vozila. Primijetio je njegovog strica – okrivljenog K... A... ispred njihove garaže, koji je sjekao drva. I okrivljeni K... A.... ih je tada primijetio i prišao je do oštećenog K... S...i njega i rukom dohvatio njegovog oca za odjeću u predjelu grudi, držeći u drugoj ruci sjekiru i rekao mu „groba mi majčinog, ubiću te“. Kada mu je rekao „nemoj tako da se ponašaš“, odgovorio mu je „jebem ti sve, nemoj da se miješaš u naše probleme“. On je tada ušao u sobu i požalio se svojoj majci koja je izašla na terasu kuće i rekla okrivljenom K...As....„nemoj da mi diraš čovjeka i dijete, zvaću ti policiju“. Njegova majka je potom izašla iz kuće i prišla do okrivljenog K... A... i oštećenog K...S...i telefonom pozvala policiju i obavijestila ih o ovom događaju. Njegov djed K...I... je bio u drugoj garaži i misli da je čuo riječi koje im je okrivljeni uputio. Dan prije ovog događaja okrivljeni K... A...ga je napao ispred kuće tako što ga je vrijeđao i psovao i zbog toga je tog dana osuđen kod Suda za prekršaje u R...., a tom odlukom mu je zabranjeno da ga uhodi i uznemirava tri mjeseca.

Iz rješenja S... za prekršaje B... P... - Odjeljenje R... PP.br...../24 od 17.03.2024. godine, vidi se da je okrivljeni K... A...oglašen krivim zbog učinjenog prekršaja iz čl.36. st.1. tač.3. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, zbog toga što je dana 17.03.2024. godine, oko 13,00 časova, u ulici O..., u R..., verbalno napao – nazivajući ga pogrđnim imenom svog bratanca K... D..., zbog čega je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 150,00 eura. U smislu čl.23. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, okrivljenom K...A.... je izrečena zaštitna mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja – K... D....u trajanju od tri mjeseca na svim mjestima gdje se žrtva nasilja kreće na teritoriji Crne Gore jer postoji mogućnost da ponovo učini nasilje u odnosu na njega. Obzirom da su se stranke odrekla prava žalbe, isto rješenje je postalo pravosnažno danom donošena.

Sud je cijenio iskaze oštećenih K... S...i K...D...., nalazeći iste jasnim i ubjedljivim i u potpunosti ih prihvatio. Isti su na neposredan, jasan i potpuno uvjerljiv način ispričali kako se odigrao kritični događaj. Naime, iz iskaza oštećenog K... S..., brata okrivljenog, utvrđeno je da mu je kritičnog dana okrivljeni K... A.... ugrozio njegovu sigurnost kao člana porodice, prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo, na način što ga je dohvatio rukom za odjeću u predjelu grudi, dok je u drugoj ruci držao sjekiru, kojom prilikom mu je uputio prijeteeće riječi „groba mi majčinog, ubiću te, ili ti ili ja jedan neće biti živ“, dok je iz iskaza oštećenog K... D...utvrđeno da je kritične prilike okrivljeni K... A... prekršio mjere zaštite od nasilja u porodici koje mu je S.... za prekršaje B...P... – Odjeljenje R... odredio na osnovu zakona, rješenjem PP.br.114/24 od 17.03.2024.

godine, i to zaštitnu mjeru zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja, na način što mu je uputio riječi „jebem ti sve, nemoj da se miješaš u naše probleme“. Navedeni iskazi oštećenih dovode se u vezu sa iskazim svjedoka K...F.... i pisanim dokazom - rješenjem Suda za prekršaje B... P... - Odjeljenje R.... PP.br...../24 od 17.03.2024. godine, sa kojima čine jedinstvenu logičku cjelinu, odnosno činjenično su utemeljeni.

Iz iskaza svjedoka K... F.....vidi se da je dana 18.03.2024. godine oko 10,30 časova, bila u svojoj kući, a njen suprug – oštećeni K... S.... je sa njihovim sinovima pošao do grada kako bi kupio hranu za stoku. Nakon što su otišli primijetila je njenog djevera – okrivljenog K.... A....koji je u dvorištu sjekao drva ispred garaže. Nakon određenog vremena njen suprug se vratio i čula je zvuk vozila kada je došao. U tom momentu čula je da je došlo do galame jer je njen sin – oštećeni K... D....govorio „neka A...“. Čula je da je okrivljeni K... A...oštećenom K... D... rekao „uđi unutra sve ti jebem“. Nakon toga oštećeni K... D...je ušao u kuću i rekao joj da će okrivljeni da ubije oštećenog K... S.... Izašla je na terasu i vidjela da je okrivljeni dohvatio oštećenog K... S....rukom za grudi i tom prilikom mu govorio „groba mi F..., ubiću te“. Tada je sa terase rekla okrivljenom K... A....„kloni se mog čovjeka i moje djece, prijaviću te u policiju“. On joj je odgovorio „mrš sve ti jebem, idi prijavi u policiju“. Njen svekar K...I.... je bio pored okrivljenog K... A...i oštećenog K...S.... i čuo je šta okrivljeni govori. Tada je izašla iz kuće i ponovo rekla okrivljenim K... A... da će da zove policiju, što je i uradila. Nakon određenog vremena došla je policija. Od prijetnji koje je je okrivljeni K...A... uputio oštećenom K...S... svi su se uplašili, a isti je dan ranije psovao oštećenog K...D...i bilo je suđenje u S... za prekršaje u R.....

Iz iskaza svjedoka K... I... vidi se da je dana 18.03.2024. godine, oko 10,30 časova, bio u dvorištu kuće, gdje inače žive njegovi sinovi – oštećeni K... S... i okrivljeni K... A..... Nešto je radio u garaži i čuo je da su oštećeni K... S... i njegov sin – oštećeni K... D... stigli vozilom, a pošto je okrivljeni K... A....bio u dvorištu čuo je da je on rekao oštećenom K... S... da mu ne troši hranu za stoku, jer je on prethodno kupio nekoliko džakova te hrane. Zna da je okrivljeni K... A...rekao oštećenom K... S... „groba mi F..., glave ćemo pogubit“. Oštećeni K... S... mu je odgovorio da će mu istjerati kravu iz štale. Tada je okrivljenom K... A... nešto rekao i oštećeni K...D...kome je on odgovorio da se ne miješa i da mu ne troše hranu. U tom momentu se umiješala i supruga oštećenog K...S... sa terase i rekla „to je moj čovjek, ja ću da ga zastupam“ i pozvala je policiju. On je pokušao da smiri situaciju između sinova i nije im dozvolio da se svađaju. U međuvremenu je došla policija. Kritične prilike okrivljeni K...A.... nije dohvatio oštećenog K... S.... za odjeću u predjelu grudi, već je bio udaljen od njega oko tri metra.

Sud je cijenio iskaz svjedoka K... I..., koji navodi da kritične prilike okrivljeni K... A....nije dohvatio oštećenog K... S.... za odjeću u predjelu grudi, već je bio udaljen od njega oko tri metra, te da je u razgovoru oko hrane za stoku, istom rekao „groba mi F..., glave ćemo pogubit“, dok je oštećenom K... D... samo rekao da se ne miješa. Iste navode sud nije mogao prihvatiti, nalazeći da su sračunato dati u cilju olakšavanja krivičnogpravnog položaja okrivljenog K... A...., čiji je ovaj svjedok otac. To, sa razloga što iskaz ovog svjedoka nije u skladu sa jasnim iskazima oštećenih K... S...i K... D...i svjedoka K... F..., koji u svemu potvrđuju navode optužbe o načinu na koju su se desili kritični događaji.

Pravnom analizom naprijed utvrđenog činjeničnog stanja sud je našao da su se u opisanim radnjama okrivljenog K...A...stekla sva bitna obilježja bića krivičnih djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, koja su mu optužnim predlogom O.... državnog tužilaštva u R.... Kt.br..../24 od 25. marta 2024. godine, stavljena na teret. Naime, tokom postupka, utvrđeno da je okrivljeni K... A..., dana 18.03.2024. godiine, oko 10,30 časova, ispred

svoje porodične kuće u R..., u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, ugrozio sigurnost člana svoje porodice – brata K... S.... prijetnjom da će napasti na njegov život i tijelo, na način što ga je dohvatio rukom za odjeću u predjelu grudi, dok je u drugoj ruci držao sjekiru, kojom prilikom mu je uputio prijetee riječi „groba mi majčinog, ubiću te, ili ti ili ja jedan neće biti živ“; odnosno da je dana 18.03.2024. godiine, oko 10,30 časova, ispred svoje porodične kuće u R..., u uračunljivom stanju, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, prekršio mjere zaštite od nasilja u porodici koje mu je S... za prekršaje B... P... – Odjeljenje R.... odredio na osnovu zakona, rješenjem PP.br..../24 od 17.03.2024. godine, i to zaštitnu mjeru zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja – sinovca K... D....., na način što mu je uputio riječi „jebem ti sve, nemoj da se miješaš u naše probleme“. Do ovakvog utvrđenja, sud je došao nakon detaljne analize odbrane okrivljenog K.... A...., koji je negirao izvršenje predmetnih krivičnih djela, detaljne analize iskaza oštećenih K... S...i K... D... i iskaza svjedoka K... F..., koji su se saglasno i decidno izjasnili o tome da je okrivljeni kritične prilike preduzeo radnje stavljene mu na teret. Utvrđeno je da su okrivljeni i oštećeni članovi porodice, kao i da je okrivljeni K...A...predmetnog dana prema oštećenom K... S... – svom bratu, ispoljio ponašanje koje je kod njega izazvalo osjećaj straha, nesigurnosti, ugroženosti i nespokojstva, te i da je kritične prilike prema oštećenog K... D.... – svom sinovcu, prekršio mjeru zaštite od nasilja u porodici - zaštitnu mjeru zabrane uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja. Djelujući na opisani način okrivljeni K... A.... postupao je sa umišljajem, svjestan svojih djela čije je izvršenje htio, iako je znao da su njegova djela zabranjena i htio je izvršenje krivičnih djela, odnosno postizanje zabranjenih posljedica.

Prilikom odlučivanja o izboru, vrsti i visini krivične sankcije koju u konkretnom slučaju treba primijeniti prema okrivljenom K...A... za naprijed navedena krivična djela sud je imao u vidu sve okolnosti u smislu čl.42. KZ CG. Tako je od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljenog K...A... sud cijenio i uzeo u obzir da je otac jednog djeteta i da je siromašnog imovnog stanja, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegovu raniju osuđivanost. S toga, sud je okrivljenog K...A...., na osnovu čl.36. i čl.48. KZ CG, za učinjena krivična djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.1. KZ CG i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici iz čl.220. st.7. KZ CG, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci. Po mišljenju suda, navedena jedinstvena kazna zatvora srazmjerna je težini učinjenih krivičnih djela i stepenu krivične odgovornosti okrivljenog K...A..., pa će se ovakvom jedinstvenom kaznom u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija predviđenih čl.4. st.2. KZ CG, postići svrha kažnjavanja propisana čl.32. istog Zakonika. Osnovano se može očekivati da će izrečena jedinstvena kazna pozitivno djelovati na prevaspitavanje okrivljenog K... A.....i da će ista na njega uticati da u buduće ne čini krivična djela.

Vrijeme koje je okrivljeni K...A....proveo u pritvoru od 18.03.2024. godine do 16.05.2024. godine, uračunava mu se izrečenu kaznu zatvora, shodno čl.51. KZ CG. Istom je pritvor određen rješenjem sudije za istragu O... suda u R... Kri.br..../24 od 20.03.2024. godine i produžavan rješenjima vijeća V...suda u B...P... Kv.br..../24 od 29.03.2024. godine i O... suda u B... Kv.br....24 od 27.04.2024. godine, shodno čl.448. st.1. tač.2. ZKP-a.

Odluka o troškovima krivičnog postupka u iznosu od 484,00 € /četiristotineosamdesetčetirieura/ predstavlja izdatke na ime troškova branioca okrivljenog postavljenog po službenoj dužnosti advokata K...N..., iz R..., po rješenju O... državnog tužilaštva u R...Kt.br..../24 od 25. marta 2024. godine, dok je paušalni iznos odmjeren s obzirom na složenost i trajanje krivičnog postupka, te imovnog stanja okrivljenog K...A..... O troškovima branioca postavljenog po službenoj dužnosti – nastalim pred sudom, sud će odlučiti posebnim rješenjem. Navedeno, shodno čl.226, čl.227. st.2. i čl.229. st.1. ZKP-a.



Imovinskopravnog zahtjeva za naknadu štete nije bilo.

S iznijetih razloga odlučeno je kao u izreci presude.

OSNOVNI SUD U BERANAMA

Dana, 16.05.2024. godine.

Zapisničarka S U D I J A

Mihajlović AnitaDOŠLJAK V. IVAN

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude može se izjaviti žalba Višem sudu u Bijelom Polju, u roku od 8 /osam/ dana od dana prijema pismenog otpravka, preko ovog suda u dva primjerka.